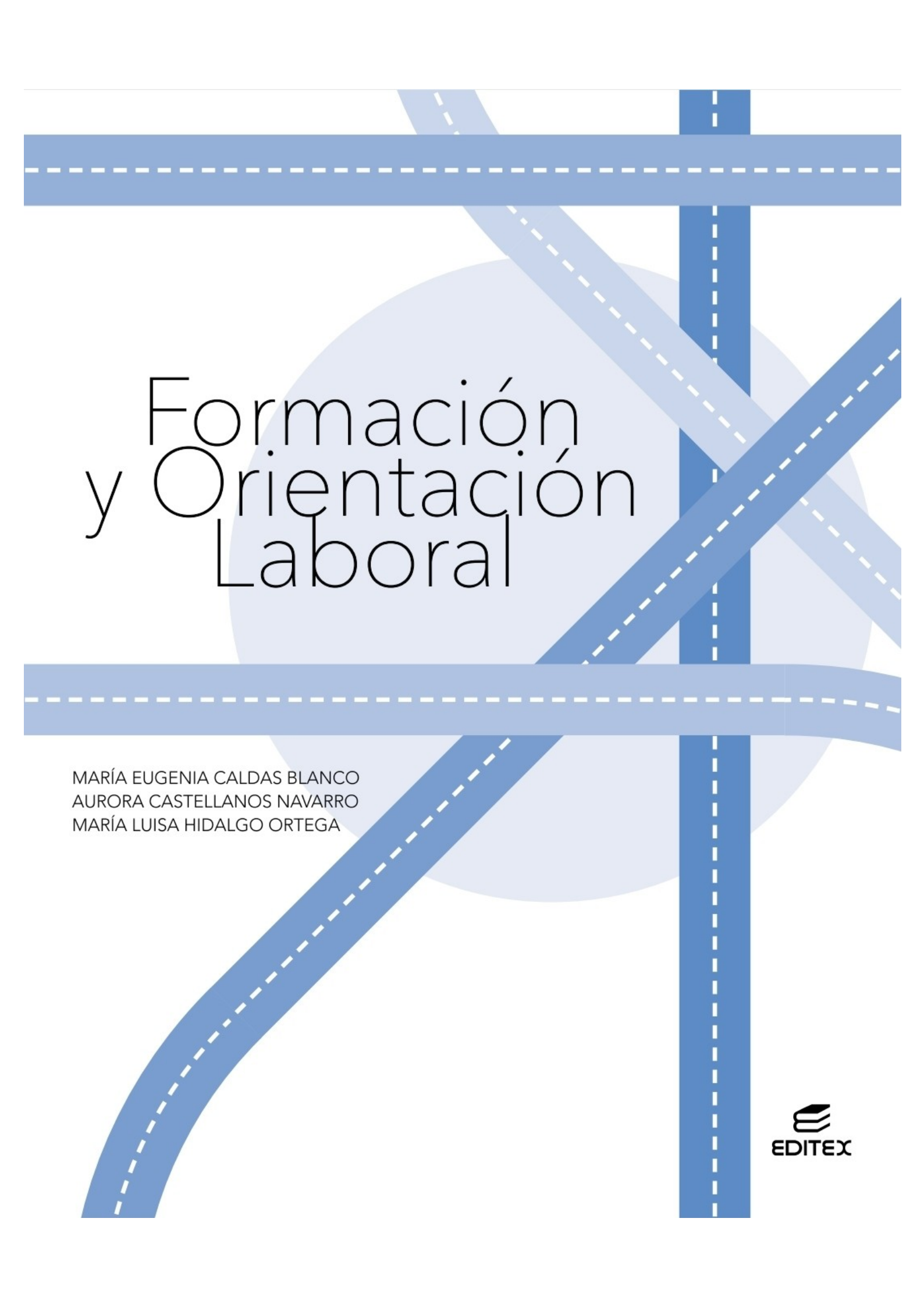


The background features a large, light blue circle in the center. Overlaid on this are several thick blue lines: a horizontal line at the top, a horizontal line at the bottom, a vertical line on the right, and a diagonal line crossing from the bottom-left towards the top-right. Each of these thick lines contains a dashed white line running parallel to it. The title is centered within the light blue circle.

Formación y Orientación Laboral

MARÍA EUGENIA CALDAS BLANCO
AURORA CASTELLANOS NAVARRO
MARÍA LUISA HIDALGO ORTEGA



EDITEX

ÍNDICE

1. La relación laboral	6	5. Liquidación y finiquito	82
1. Las relaciones laborales	8	Práctica profesional	88
2. Las fuentes del Derecho del Trabajo	11	6. La representación	
3. Principios de aplicación del Derecho Laboral	14	de los trabajadores	90
4. Derechos y deberes	16	1. La participación de los trabajadores	
Práctica profesional	20	en la empresa	92
2. El contrato de trabajo	22	2. La representación colectiva unitaria	93
1. El contrato de trabajo y la capacidad		3. La representación colectiva sindical	96
para contratar	24	4. El convenio colectivo	98
2. La forma del contrato	25	5. Los conflictos colectivos	101
3. Modalidades contractuales	26	Práctica profesional	105
4. Contratos indefinidos	26	7. La Seguridad Social	108
5. Contratos temporales	27	1. Estructura del sistema de la Seguridad Social	110
6. Otros contratos	33	2. Principales obligaciones de empresarios	
7. Las empresas de trabajo temporal	34	y trabajadores	111
Práctica profesional	37	3. La acción protectora	112
3. La organización del trabajo	40	4. La protección por desempleo	120
1. La jornada de trabajo	42	Práctica profesional	124
2. Descansos y festivos	44	8. Seguridad y salud en el trabajo	126
3. Vacaciones	45	1. El trabajo y la salud	128
4. Permisos retribuidos	46	2. Posibles daños a la salud del trabajador	129
5. Nuevas formas de organización	48	3. Derechos y deberes en PRL	134
Práctica profesional	52	4. Responsabilidades y sanciones	136
4. La nómina	54	5. Marco normativo básico	137
1. El salario	56	6. Organismos públicos	138
2. El recibo de salarios	58	Práctica profesional	142
3. Devengos	59	9. Los riesgos laborales	144
4. Bases de cotización y retención IRPF	61	1. Los riesgos laborales	146
5. Deducciones	62	2. Factores de riesgo derivados de las condiciones	
Práctica profesional	68	de seguridad	146
5. Modificación, suspensión y extinción		3. Agentes físicos	147
del contrato	70	4. Agentes químicos	150
1. Modificaciones del contrato de trabajo	72	5. Agentes biológicos	151
2. Suspensión del contrato de trabajo	75	6. Factores de riesgo ergonómico	152
3. Extinción del contrato de trabajo	77	7. Factores de riesgo psicosocial	154
4. Derecho Procesal Social	80	8. El riesgo eléctrico	155
		Práctica profesional	158

1 La relación laboral



Vamos a conocer...

1. Las relaciones laborales
2. Las fuentes del Derecho del Trabajo
3. Principios de aplicación del Derecho Laboral
4. Derechos y deberes

PRÁCTICA PROFESIONAL

Relaciones laborales

Y al finalizar esta unidad...

- Conocerás el origen del Derecho del Trabajo.
- Distinguirás las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales especiales.
- Reconocerás las fuentes del Derecho Laboral y sabrás aplicar la que corresponde, en cada caso.
- Aprenderás los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.

Situación de partida

Beatriz mantiene una relación laboral con una empresa desde hace cinco años. Hace dos meses informó a sus superiores de su embarazo. Desde entonces no le proporcionan tarea alguna y le hacen la vida imposible. Un día oyó a su jefe comentar con unos compañeros que procuraran hablar con ella solo lo imprescindible.

Otro día, un superior le ordenó coger un peso muy elevado para ella. Beatriz se negó porque suponía un riesgo para su salud y para la del feto.

Preocupada por su empleo, Beatriz decide afiliarse a un sindicato, donde le informan de que el convenio colectivo al que pertenece concede 18 semanas de permiso por nacimiento y cuidado de menor. Al día siguiente informa de todo ello a su jefe, quien reacciona con visible enfado y le responde a gritos que el Estatuto de los Trabajadores, una norma de rango superior a un convenio colectivo y, por lo tanto, aplicable en primer lugar, concede tan solo 16 semanas. A los pocos minutos del incidente, el jefe de personal entrega a Beatriz una carta de despido alegando au-

sencias injustificadas y sancionándola con la pérdida de sus vacaciones por no haber obedecido a un superior; como esto no es cierto, nuestra trabajadora, convencida de que la han despedido por estar embarazada y afiliarse a un sindicato, decide demandar a la empresa ante los tribunales.

Pocos días después de la marcha de Beatriz, la empresa inicia un proceso de selección para cubrir su puesto. Durante el mismo, el entrevistador tira todos los *curriculum vitae* de las mujeres, mientras dice negando con la cabeza: «Nada de mujeres».

Como el proceso de selección se alarga, uno de los dueños de la empresa pide a su hijo (con el cual convive) que vaya unos días a trabajar con él para ayudarlo y como favor por haberle pagado un viaje.

Por su parte, Beatriz, desilusionada por el clima laboral que ha encontrado y con el deseo de perfeccionar el alemán, se pregunta si podrá trabajar en Alemania. Su marido le propone irse los dos a Irlanda, cuyo idioma dominan ambos, y montar allí juntos una empresa.

Estudio del caso

Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, puedes contestar las dos primeras preguntas. Después, analiza cada punto de la unidad con el objetivo de resolver el resto de las cuestiones de este caso práctico.

1. ¿Qué rama del Derecho se ocupa de regular la situación que está viviendo Beatriz?
2. ¿Conoces el Estatuto de los Trabajadores? Lee su artículo 1.1. ¿A quién se aplica esta ley?
3. ¿Qué norma tiene un rango jerárquico superior: el convenio colectivo o el Estatuto de los Trabajadores?
4. ¿Tiene razón el jefe de Beatriz cuando le indica que el Estatuto de los Trabajadores es una norma de rango superior a un convenio colectivo y, por lo tanto, aplicable en primer lugar?
5. ¿Cuál es la duración del permiso por nacimiento y cuidado de menor que debe disfrutar Beatriz? Puedes encontrarlo en el Estatuto de los Trabajadores.
6. ¿Puede Beatriz trabajar, como asalariada, en Alemania? ¿Por qué?
7. ¿Pueden montar una empresa Beatriz y su marido en Irlanda? ¿En virtud de qué derecho o libertad?
8. El hijo del dueño que acude a trabajar unos días a la empresa, ¿mantiene una relación laboral? ¿Y el personal de alta dirección?
9. ¿Qué derechos del trabajador han sido vulnerados en la empresa de Beatriz? ¿Cuáles se recogen en la Constitución y cuáles en el Estatuto de los Trabajadores? ¿Se vulnera algún derecho fundamental?
10. ¿Cuáles son las potestades del empresario? ¿Obró Beatriz correctamente al no obedecer al superior que le ordenó coger peso?
11. ¿Se puede sancionar a un trabajador con la pérdida de vacaciones?

■ **El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores)**

En internet puedes encontrar versiones actualizadas de esta norma, por ejemplo en <www.boe.es> (versión consolidada), <<http://noticias.juridicas.com>> o en la web del Ministerio de Trabajo: <www.empleo.gob.es>.

1. Las relaciones laborales

1.1. El origen del Derecho Laboral

Caso práctico inicial

La rama jurídica que regula una situación como la que está viviendo Beatriz es el Derecho Laboral.

El **Derecho Laboral** regula las relaciones laborales, y desempeña un papel decisivo en la sociedad actual, pues afecta a una gran parte de la población: los trabajadores.

El trabajo es una actividad tan antigua como el hombre. Sin embargo, el Derecho del Trabajo, como rama jurídica autónoma, no aparece hasta el siglo XIX, como respuesta a los problemas económicos y sociales que surgen a partir de la Revolución Industrial (jornadas laborales de 18 horas, ausencia de vacaciones y descanso semanal...).

Cuando los proletarios toman conciencia de clase social, desprotegida y maltratada, deciden unirse para reivindicar mejores condiciones laborales. Surge, así, el **movimiento obrero**, cuyo camino será largo y duro. En un principio fueron perseguidos y criminalizados —la huelga se llegó a considerar un delito—. Pero, poco a poco, consiguieron que se dictaran leyes que los protegiesen; así se configuró el Derecho Laboral, con una clara vocación humanitaria y el propósito de dignificar las condiciones de trabajo.

Ordenamiento jurídico

Es el conjunto de normas y principios jurídicos que rigen en una sociedad.



1.2. La relación laboral (art. 1 ET)

No todo trabajo realizado por las personas es una relación laboral. Debemos diferenciar las **relaciones laborales** de las **relaciones no laborales**. Y dentro de las relaciones laborales debemos distinguir entre **ordinarias** y **especiales**.

Una **relación laboral** es aquella existente entre un trabajador y un empresario, por la cual el primero se compromete personal y voluntariamente a prestar sus servicios profesionales al segundo, que dirige el trabajo, se apropia de sus resultados y, a cambio, abona un salario al trabajador.

El Estatuto de los Trabajadores (ET), la norma básica del Derecho del Trabajo, califica como relación laboral ordinaria aquella que reúne las cinco **características** siguientes:

Voluntaria

El trabajador firma un contrato libremente. A este respecto, hay que destacar que los trabajos forzados están prohibidos por la Constitución española.

Por cuenta ajena

Los frutos directos del trabajo no son propiedad del trabajador, sino que pertenecen, desde el instante en que se producen, a una persona distinta a la que ejecuta el trabajo: el empresario.

Remunerada

El trabajador presta unos servicios, es decir, trabaja a cambio de una compensación económica, el salario, que recibe independientemente de la buena marcha de la empresa.

Personalísima

El trabajo debe ser realizado personalmente por el trabajador, no por otra persona en su nombre.

Dependiente

El empresario es quien organiza y dirige la actividad laboral y a cuyas órdenes está sometida la persona trabajadora. Si esta desobedece, el empleador tiene poder para sancionarle.

1.3. Relaciones excluidas de la relación laboral (art. 1.3 ET)

En principio, los siguientes trabajos no reúnen alguna de las condiciones requeridas para ser una relación laboral:

Funcionarios públicos	Esta relación reúne todas las características propias de una relación laboral, pero tiene una normativa reguladora propia, el Estatuto Básico del Empleado Público, por su labor especial y la información a la que acceden algunos funcionarios.
Prestaciones personales obligatorias	Falta la voluntariedad.
Consejeros o miembros del consejo de administración	Siempre que sea la única actividad que realicen en la empresa. Falta la dependencia.
Trabajos realizados a títulos de amistad, benevolencia o buena vecindad	Falta la remuneración.
Trabajos familiares	Realizados por el cónyuge, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, que convivan con el empresario, salvo que demuestren su condición de asalariados. Falta la remuneración.
Representantes de comercio	Comisionistas mercantiles que intervienen en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, asumiendo el riesgo y ventura de la operación. Falta la ajenidad.
Transportistas	Si disponen de autorización administrativa propia y vehículos de servicio público de los que sean propietarios, aun cuando se realicen de forma continuada para una misma persona.
Autónomos y autónomos económicamente dependientes (TRADE)	Falta la ajenidad. El trabajo autónomo se regula por el Estatuto del Trabajo Autónomo. Distingue dos figuras: – El trabajador autónomo, persona física que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores a cargo, de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección de otra persona. – El TRADE, que trabaja de forma habitual, personal, directa y predominante para un cliente, del que depende económicamente por percibir de él, al menos, el 75 % de sus ingresos.

Los parentescos

Pariente consanguíneo: es aquel que está ligado a la familia por vínculos de sangre.

Pariente afín: está ligado a la familia por vínculos matrimoniales; son los llamados parientes políticos (suegros, nuera, yerno, etc.).



Caso práctico inicial

En el caso práctico inicial aparecen relaciones laborales ordinarias (Beatriz), especiales (director) y excluidas (el hijo del director).

1.4. Relaciones laborales especiales (art. 2 ET)

Las relaciones laborales especiales reúnen todas las características de las relaciones laborales ordinarias, pero se consideran especiales por sus peculiares características. Cada una de ellas se regula por su propia norma y solo se aplica el ET para aquellos aspectos no contemplados en su normativa específica. El ET ofrece una lista abierta:

- El personal de **alta dirección**.
- Los **trabajadores al servicio del hogar familiar**, que incluye a quienes se ocupan de la limpieza, cuidado de niños, labores de jardinería, etc.
- **Presos o penados** en instituciones penitenciarias.
- **Deportistas profesionales**.
- **Artistas** en espectáculos públicos.
- Quienes intervengan en **operaciones mercantiles** por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas.
- Trabajadores **discapacitados** que presten servicios en **centros especiales** de empleo.
- Menores sometidos a medidas de internamiento.
- **La residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (MIR)**.
- **Los abogados que prestan servicios en despachos de abogados**.
- Cualquier otro trabajo expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una ley.

Ejemplo

Julián Fernández está cuidando durante todos los miércoles del mes de octubre de los hijos de Javier y M.ª Ángeles, sus vecinos y amigos. ¿Se trata de una relación laboral?

No se considera relación laboral, se trata de una tarea realizada a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. Para que fuera relación laboral, el trabajo debería estar remunerado.

Javier Ruiz es contratado como empleado del hogar en casa de sus tíos. ¿Se trata de una relación laboral?

Por un lado, sabemos que los empleados del hogar son relaciones laborales especiales, pero debemos estudiar el grado de parentesco de Javier con el empresario, por si se tratara de trabajos familiares. Si observamos el árbol genealógico anterior, observaremos que el grado de parentesco con un tío es de tercer grado, por lo que nunca podría tratarse de trabajos familiares, ya que estos solo se consideran como tales hasta el segundo grado.

David Martín decide inscribirse como voluntario en una ONG. A partir del mes de diciembre acudirá todos los domingos a dar apoyo escolar a alumnos de ESO. ¿De qué tipo de relación se trata?

Se considera relación laboral excluida porque no está retribuida; es un trabajo realizado a título de benevolencia.

Actividades

1. ¿Conoces formas de explotación laboral en la actualidad? ¿Cuáles? ¿Dónde se producen? ¿Por qué motivos?
2. ¿Has oído hablar de otras ramas del Derecho? ¿Qué regula cada una de ellas?
3. Mireya es representante de una marca de perfumes determinada, cuyo producto vende. Todos los meses, la empresa le envía 20 frascos. Por cada perfume vendido cobra una comisión, pero si no consigue venderlos en el periodo de tiempo establecido, los devuelve, sin que suponga una pérdida para ella. ¿De qué tipo de relación se trata?
4. Alejandra tiene una discapacidad reconocida del 40 %. Trabaja, como una más, en la sección de perfumería de unos grandes almacenes. Pedro tiene una discapacidad reconocida del 65 % y trabaja en un centro especial de empleo. ¿De qué tipo de relación se trata, en cada caso?

2. Las fuentes del Derecho del Trabajo

Antes de analizar las fuentes del Derecho del Trabajo recordaremos los tres poderes del Estado:

Poderes del Estado	En qué consiste	Quién lo ejerce
Legislativo	Elabora las leyes.	Las Cortes (o Parlamento), compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Ejecutivo	Dirige la vida administrativa del país y elabora los reglamentos.	El Gobierno, compuesto por el presidente y sus ministros.
Judicial	Aplica e interpreta la ley.	Los jueces y magistrados (estos últimos actúan de forma colegiada).

Las fuentes del Derecho indican de dónde provienen las normas, su origen. Podemos distinguir entre **fuentes nacionales** e **internacionales**.

2.1. Fuentes nacionales (art. 3 ET)

En Derecho Laboral, las fuentes nacionales se ordenan jerárquicamente del siguiente modo:

1. **La Constitución:** la norma española de mayor rango en el Estado español es la Constitución de 1978; el resto de las normas nacionales no pueden contradecirla y deben ajustarse a sus disposiciones y principios.
2. **Leyes y normas con rango de ley:**

Leyes

Las leyes son aprobadas por las Cortes Generales (compuestas por el Congreso y el Senado):

- **Ley orgánica:** es aquella ley para cuya aprobación, modificación o derogación se exige la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La mayoría absoluta significa que deben votar a favor la mitad más uno de los miembros, lo que supone una mayor protección del contenido que se regula. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución.
- **Ley ordinaria:** ley para cuya aprobación solo se necesita mayoría simple. Regula el resto de materias que no están reservadas al desarrollo por ley orgánica.

Normas con rango de ley

- **Decreto legislativo:** norma dictada por el Gobierno previa delegación expresa de las Cortes Generales. Al delegar, las Cortes especifican la materia que se va a tratar, que no podrá ser ninguna de las reservadas a ley orgánica. La norma que regula los aspectos básicos de la relación laboral, el Texto Refundido de la **Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)**, se ha aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
- **Decreto-ley:** norma dictada por el Gobierno (sin necesidad de delegación previa por las Cortes). Solo se redactan en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y son normas provisionales que deben ser sometidas a debate y votación en el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación. No pueden versar sobre materias propias de ley orgánica, ni sobre las instituciones básicas del Estado.



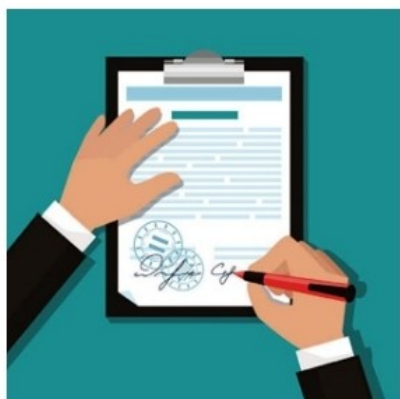
Norma y ley no son lo mismo

La **norma** es un precepto jurídico.

La **ley** es un tipo de norma. El convenio colectivo también es otro tipo de norma.

Caso práctico inicial

El rango jerárquico del Estatuto de los Trabajadores.



Fuentes exclusivas del Derecho del Trabajo

Los convenios colectivos, el contrato de trabajo y los usos y costumbres locales y profesionales son fuentes exclusivas del Derecho del Trabajo.

Otras fuentes de Derecho

La **jurisprudencia**: cuando el Tribunal Supremo interpreta una norma y dicta dos o más sentencias sobre hechos idénticos, similares o análogos, resolviendo en el mismo sentido, decimos que sienta *jurisprudencia*. Los demás tribunales, de categoría inferior, no pueden contradecirla.

Los **principios generales del Derecho**, que solo se aplican en defecto de ley o de costumbre.

3. **Reglamento**: son normas elaboradas por el Gobierno en virtud de su potestad reglamentaria. Los reglamentos pueden ser:

- **De ejecución**: cuando desarrollan una ley anterior, de cuyas prescripciones no pueden desviarse al ser jerárquicamente inferiores.
- **Independientes o autónomos**: tratan materias no reguladas previamente por ley o cuya regulación no está reservada a esta.

Pueden adoptar la forma de Decretos o de Órdenes Ministeriales.

4. **Convenio colectivo**: es un pacto escrito y negociado entre los representantes de los trabajadores y los empresarios para regular las condiciones de trabajo de un sector profesional concreto. Su peculiaridad radica en que es un acuerdo entre sujetos privados pero con fuerza normativa, ya que obliga a todos los incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante el tiempo de su vigencia.

5. **Contrato de trabajo**: es un acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora firmantes, por el cual se comprometen, voluntariamente, a intercambiar una prestación de servicios por una remuneración.

6. **Usos y costumbres locales y profesionales**: son normas creadas e impuestas, de forma espontánea, por el devenir diario de los empresarios y los trabajadores de una localidad y de una determinada rama de la producción, profesión u oficio.



Actividades

5. Copia el siguiente cuadro de las fuentes del Derecho Laboral y completa en tu cuaderno el apartado sobre quién elabora cada norma:

Fuentes	Quién elabora cada norma
Constitución	
Convenio colectivo	
Contrato de trabajo	
Usos y costumbres locales y profesionales	

2.2. Fuentes de ámbito internacional

En el ámbito internacional, las fuentes del Derecho Laboral son el Derecho Comunitario y los tratados internacionales firmados y ratificados por España.

2.2.1. Derecho Comunitario

España es uno de los 27 países que integran la Unión Europea (UE) y, al igual que los demás, ha delegado en ella parte de su soberanía; de este modo, la UE puede tomar decisiones sobre asuntos de interés común. Esta unión de soberanías se denomina *integración europea* y permite a las instituciones de la UE crear normas aplicables a todos los Estados miembros. El Derecho Comunitario se sitúa jerárquicamente por encima del Derecho nacional (incluida la Constitución) y se divide en Derecho originario y Derecho derivado:



La Unión Europea

Su germen fueron las Comunidades Europeas (CEE, CECA y EURATOM), creadas en la década de los años cincuenta con la intención de establecer un mercado común europeo.



2.2.2. Tratados internacionales

Firmados por el Gobierno español y ratificados por el Congreso, forman parte del derecho español; jerárquicamente se sitúan entre la Constitución y las leyes. El organismo internacional que destaca por su trabajo en el ámbito laboral es la **Organización Internacional del Trabajo** (dependiente de las Naciones Unidas), cuya finalidad es mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida de los trabajadores del mundo, además de elaborar programas de asistencia y asesoramiento a los países que lo requieran. En sus órganos directivos no solo se hallan los gobiernos de los países miembros, sino también las asociaciones empresariales y sindicales.

Caso práctico inicial

Beatriz podría trabajar como asalariada en Alemania, al ser ciudadana europea.

Ella y su marido también pueden montar una empresa.



3. Principios de aplicación del Derecho Laboral



Caso práctico inicial

En el caso de Beatriz se duda entre aplicar el convenio colectivo o el Estatuto de los Trabajadores (de rango superior).

Debido a la existencia de diversas normas laborales, en ciertas ocasiones, puede haber confusión respecto a la norma que se debe aplicar o sobre cómo interpretarla. Para solucionar este problema, los tribunales recurren a los principios de aplicación e interpretación del derecho.

Según el **principio de jerarquía normativa**, las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior, por lo que una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de igual o superior rango. La pirámide jerárquica en materia laboral sería la siguiente:



Caso práctico inicial

En el caso de Beatriz, el convenio colectivo es más favorable para la trabajadora.

La aplicación del principio de jerarquía normativa en materia laboral requiere cierta atenuación para poder cumplir con uno de los fines del Derecho del Trabajo, proteger al trabajador. Esto se consigue con la aplicación prioritaria de los cinco principios siguientes:

Principio *in dubio pro operario* o siempre a favor del trabajador

- **¿En qué consiste?** Cuando una norma no es clara y puede ser susceptible de diversas interpretaciones, se aplica la interpretación que más favorezca a la persona trabajadora.
- **Ejemplo:** el Estatuto de los Trabajadores establece una indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año de servicio, pero no especifica qué se entiende por salario, ¿solo el salario base o el salario base, los complementos salariales y las pagas extras? Si interpretamos la norma a favor del trabajador, concluiremos que la palabra salario abarca todos los conceptos; de este modo, la indemnización que recibirá será mayor.

Principio de norma más favorable

- **¿En qué consiste?** Si en un caso concreto pueden aplicarse dos o más normas, se aplicará la que, en su conjunto y en cómputo anual, favorezca más al trabajador. La norma se aplicará en su totalidad, no se puede escoger lo más favorable y rechazar lo adverso de una misma norma.
- **Ejemplo:** consideremos el caso de Beatriz. El Estatuto de los Trabajadores concede 16 semanas de permiso por nacimiento y cuidado de menor mientras que su convenio colectivo permite disfrutar de 18 semanas. Aunque el Estatuto de los Trabajadores es una norma jerárquicamente superior, se aplica el convenio, por ser más favorable para Beatriz.



Principio de condición más beneficiosa

- **¿En qué consiste?** Si se aprueba con posterioridad una norma que establece, con carácter general, peores condiciones que las disfrutadas en virtud de un contrato, prevalecerán las del contrato, por ser las más beneficiosas.
- **Ejemplo:** en el contrato de un trabajador, Mario, se recoge una cláusula por la cual disfruta de un plus de productividad. Sus compañeros disfrutaban del mismo plus por convenio colectivo, no por contrato. Tras la aprobación de un nuevo convenio, se suprime el plus de productividad, por lo que todos los trabajadores lo pierden, salvo Mario, que lo tiene concedido a título particular, en su contrato de trabajo.

Principio de norma mínima

- **¿En qué consiste?** Las normas jerárquicamente superiores establecen las condiciones mínimas que deben disfrutar los trabajadores, de modo que una norma inferior no puede empeorarlas, pero sí mejorarlas.
- **Ejemplo:** el Estatuto de los Trabajadores concede 30 días naturales de vacaciones anuales retribuidos; un convenio colectivo puede otorgar 31 días o más, pero nunca 29 o menos.

Principio de irrenunciabilidad de los derechos

- **¿En qué consiste?** Los trabajadores no pueden renunciar a los derechos indispensables que les otorgan las normas.
- **Ejemplo:** un trabajador no puede renunciar a sus vacaciones anuales o al salario de un mes, aunque le ofrezcan alguna mejora a cambio.

Actividades

- El Estatuto de los Trabajadores concede, a todos los trabajadores, dos días de permiso retribuido en caso de fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad. El convenio colectivo que se aplica a los establecimientos sanitarios amplía dicho plazo a tres días naturales.
¿Cuál de las dos normas debe aplicarse en este caso? ¿Qué principio de Derecho Laboral debe aplicarse?
- Una empresa ofrece a un trabajador renunciar a su descanso semanal, durante un mes, a cambio de ser el único trabajador de su sección en no ser despedido.
¿Es posible?
- Luis ha trabajado durante dos años en el sector sanitario. Ahora comienza una nueva etapa laboral en un taller de reparación de vehículos. La primera semana de trabajo, observa que determinadas costumbres que se respetaban de forma muy estricta en su antiguo trabajo, se ignoran en el taller. Luis sabe que las costumbres son una norma más del Derecho Laboral, por lo que se pregunta si están obrando correctamente en el taller. ¿Qué le responderías?
- Durante la negociación del convenio colectivo del sector siderometalúrgico, los representantes de los trabajadores y de los empresarios se plantean la posibilidad de conceder menos tiempo de permiso por nacimiento y cuidado de menor que el Estatuto de los Trabajadores. ¿Es posible? ¿En qué principio de Derecho Laboral fundamentas tu respuesta?
- Emilia, directora de Recursos Humanos, anuncia a sus trabajadores que no tiene más remedio que imponerles 40 horas de trabajo a la semana porque así lo dice su convenio colectivo.
¿Es cierto o podría concederles una mejora? ¿Cómo?

Principio de igualdad en la aplicación e interpretación de las normas

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Días naturales y días hábiles

Cuando se habla de *días naturales* se contabilizan todos los días de la semana. Como días hábiles solo computan los días de trabajo.

Caso práctico inicial

Varios de estos derechos se han vulnerado en el caso de Beatriz.

4. Derechos y deberes

4.1. Derechos y obligaciones de los trabajadores

Todos los trabajadores tienen los siguientes derechos:

Derechos derivados de la Constitución	Derechos derivados de la relación laboral (art. 4 del Estatuto de los Trabajadores)
■ Derecho al trabajo y a elegir libremente una profesión u oficio. ■ Derecho fundamental a la libre sindicación y a fundar sindicatos: todo ciudadano es libre de afiliarse o no a un sindicato y, si decide afiliarse, al que elija. ■ Derecho fundamental a la huelga. ■ Derecho a la negociación colectiva (los dos grandes colectivos en Derecho Laboral son los empresarios y los trabajadores). ■ Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo. ■ Derecho fundamental de reunión. ■ Derecho a la participación en la empresa a través de sus representantes.	■ Derecho a la ocupación efectiva, es decir, a tener unas tareas y funciones específicas en el puesto de trabajo y los medios necesarios para desarrollarlas. ■ Derecho a la promoción y formación profesional, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. ■ Derecho a no ser discriminado directa o indirectamente al acceder a un empleo, ni una vez empleado, por razones de sexo, estado civil, edad, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, ni por razón de lengua o por discapacidad. ■ Derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. ■ Derecho a la intimidad y respeto a la dignidad, incluida la protección frente a ofensas verbales o frente al acoso sexual o acoso por razón de sexo. ■ Derecho a la percepción puntual del salario. ■ Derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo y a cuantos otros derechos se deriven específicamente del contrato de trabajo.

ITSS

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un órgano de la Administración del Estado cuya misión es controlar y vigilar que se cumpla la normativa laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.

Puedes encontrar más información en la web del Ministerio de Trabajo:

<<http://bit.ly/1kvu7gV>>.

Los derechos fundamentales gozan de una protección privilegiada:

- Su desarrollo ha de efectuarse por ley orgánica.
- La violación de estos derechos permite acudir ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario y recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Quien goza de una serie de derechos ha de cumplir con sus deberes correspondientes. Por eso, los trabajadores tienen unas **obligaciones** derivadas de la relación laboral:

Obligaciones de los trabajadores (art. 5 ET)

- Cumplir con las obligaciones de su puesto de trabajo con diligencia y buena fe.
- Observar las medidas de seguridad e higiene.
- Cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario, siempre y cuando estas se refieran a la actividad laboral, sean legales, no supongan un riesgo para la salud o la integridad física del trabajador y no atenten contra su dignidad ni contra su prestigio profesional.
- No competir con el empresario para el que trabaja.
- Contribuir a la mejora de la productividad.
- Y cuantos otros deberes se deriven del contrato.



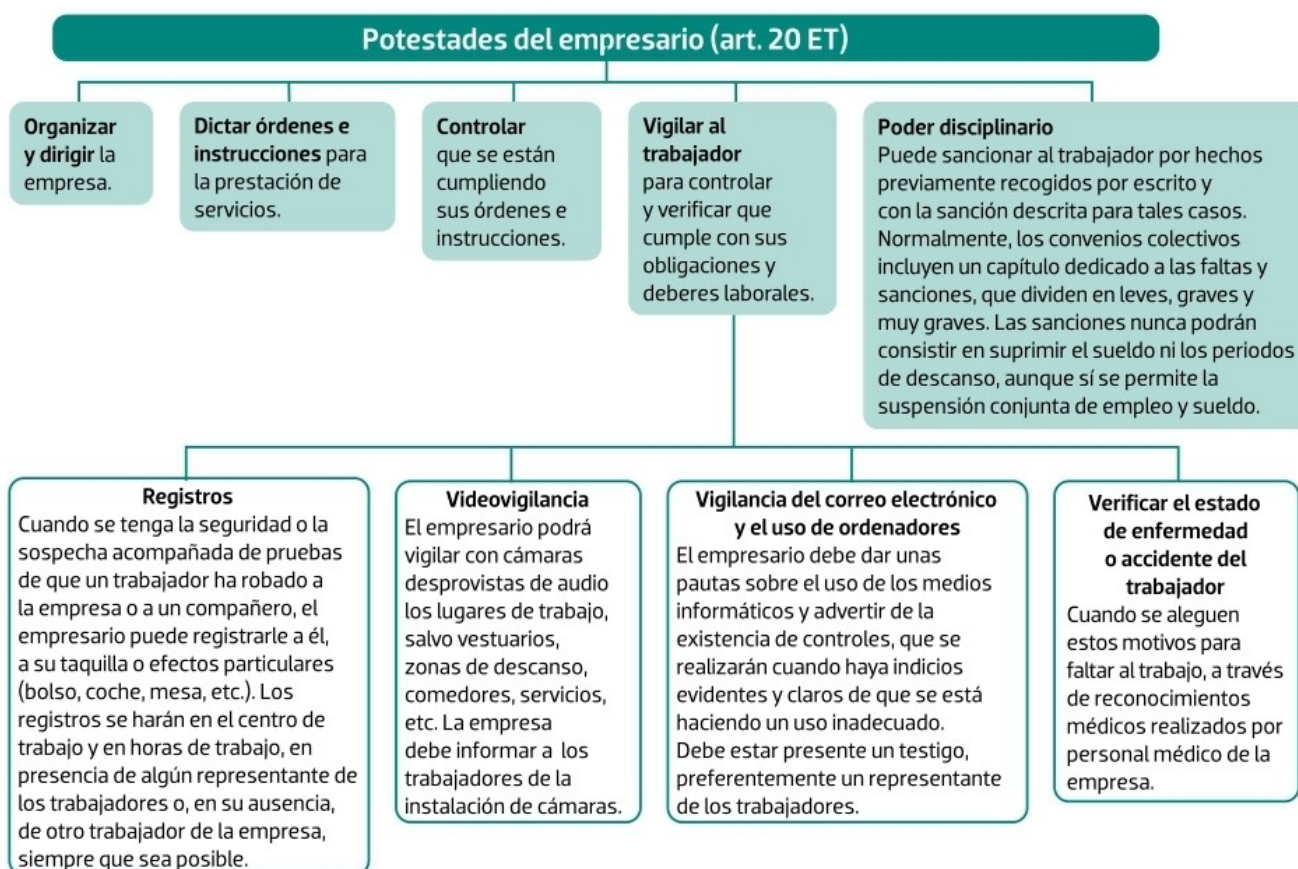
4.2. Obligaciones y potestades del empresario

Los empresarios tienen la obligación de cumplir la ley y respetar los derechos de los trabajadores; están obligados a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

Las empresas con más de 250 trabajadores deben elaborar y aplicar un plan de igualdad. El resto de las empresas deberán hacerlo cuando así se establezca en el convenio colectivo.

Derecho a la intimidad y a la desconexión digital

Los trabajadores tienen **derecho a la intimidad** en el **uso de los dispositivos digitales** puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización (art. 20bis ET)



Tu sector profesional

CASO PRÁCTICO. Busca en internet el convenio colectivo aplicable al sector relacionado con tu ciclo formativo (<<http://noticias.juridicas.com/convenios>>). Consérvalo, porque vas a trabajar con este convenio a lo largo de las unidades de trabajo siguientes.

11. Manuel Torres ha llegado tarde al trabajo todos los días durante las dos últimas semanas, sin haber notificado a su superior la causa. Su compañero y amigo, Javier Fernández, fichó por él a la hora de entrada, para que Manuel no fuera sancionado, pues sabe que el padre de Manuel ha muerto recientemente y, desde entonces, su amigo se encuentra muy nervioso y preocupado.

Uno de los días que Manuel llegó tarde fue por atender a un cliente particular (ajeno a la empresa). Para acudir a esta cita, utilizó el coche que el laboratorio pone a su disposición, con tan mala fortuna que tuvo un pequeño golpe al doblar una esquina, lo que provocó que el faro izquierdo del coche se desprendiera ligeramente. Para evitar tener que dar explicaciones, Manuel ha sujetado el faro con cinta aislante y no ha dado parte del incidente ni a la empresa ni al seguro.

Indica las posibles faltas que han podido cometer Javier y Manuel y la sanción que debe imponérseles. ¿Cuál es el plazo de prescripción de cada falta?

ACTIVIDADES FINALES

- 1. ¿Cuáles son las cinco características propias de toda relación laboral?
- 2. Lucía se encuentra en el departamento de Recursos Humanos firmando su primer contrato de trabajo. Como su hermano está desempleado, pide al jefe de personal que su hermano ocupe su puesto los fines de semana. ¿Es posible?
- 3. Un pueblo de la costa valenciana queda inundado tras unas fuertes lluvias. Muchas personas están aún desaparecidas. Toda la población en edad de trabajar es llamada por el alcalde para colaborar en las labores de rescate. ¿Se considera relación laboral? ¿Por qué?
- 4. Laura trabaja como voluntaria en MÉDICOS SIN FRONTERAS. Indica si es una relación laboral y por qué.
- 5. Un productor cinematográfico contrata a un actor para trabajar en un espectáculo público. ¿Es una relación laboral? ¿De qué tipo? Razona la respuesta.
- 6. Una ciclista profesional ha firmado un contrato con una compañía. ¿Se considera relación laboral?
- 7. Raúl Páez es el director de una importante compañía. ¿Le vincula con la misma una relación laboral?
- 8. Elena es la jardinera y cocinera de la familia Núñez. ¿Se trata de una relación laboral? Razona la respuesta.
- 9. Jaime es autónomo; su relación laboral ¿se regula por el Estatuto de los Trabajadores? Razona la respuesta.
- 10. Copia el siguiente cuadro de las fuentes del Derecho Laboral y completa en tu cuaderno el apartado sobre quién elabora cada norma:

Fuentes	Quién elabora cada norma
Ley orgánica	
Ley ordinaria	
Decreto-ley, decreto legislativo	
Reglamento	

- 11. ¿Puede un abogado español defender ante los tribunales franceses a un ciudadano belga, teniendo solo un despacho en España? ¿En virtud de qué principio europeo?
- 12. ¿Puede un español abrir una tienda de juguetes en Hungría? ¿Por qué?
- 13. Ordena, conforme al principio de jerarquía normativa, las siguientes normas:
 - Convenio Colectivo de la Siderometalurgia.
 - Convenio n.º 171 de la OIT sobre el trabajo nocturno.
 - Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 - Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
 - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 - Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.
 - Contrato de trabajo.
 - Constitución española de 1978.
 - Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
 - Directiva europea 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975, para conseguir la igual remuneración para hombres y mujeres.
- 14. Samuel estuvo trabajando de camarero en Valencia. Ahora vive en Madrid y trabaja también de camarero. El primer día que acude al trabajo se queda sorprendido al ver que algunas costumbres que en Valencia nadie se atrevía a infringir aquí nadie las sigue; muy enfadado se dirige al empresario y le exige que debe cumplir con las mismas costumbres que hay en Valencia. ¿Tiene razón Samuel? ¿Por qué?

- 15. El Estatuto de los Trabajadores concede a todos los trabajadores 15 días de permiso remunerado en caso de matrimonio. El convenio colectivo que se debe aplicar a Eduardo Mendoza amplía dicho plazo a 20 días y el contrato que él ha firmado con la empresa estipula que tendrá derecho a 17 días de permiso remunerado en caso de matrimonio. ¿Qué norma debe aplicarse en este caso? ¿Por qué?
- 16. Una empresa ofrece a una trabajadora renunciar a la mitad de sus vacaciones a cambio de no denunciarla por haber llegado tarde al trabajo durante una semana entera. ¿Es posible?
- 17. Imagina que eres un empresario con varias personas trabajadoras a cargo. ¿Qué harías ante los siguientes hechos?:
 - Uno de tus trabajadores ha insultado a un compañero durante la jornada laboral.
 - Otro trabajador ha llegado tarde al trabajo de forma no justificada en diez ocasiones en un mismo mes.

Para responder correctamente a esta actividad, puedes consultar el convenio colectivo de tu sector profesional o el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.
- 18. Busca en la Constitución española el derecho a la educación y la libertad sindical. ¿Qué tipos de derechos son? Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explica por qué:
 - El Gobierno puede desarrollar por decreto-ley o decreto legislativo el derecho a la educación.
 - Determinadas materias laborales deben desarrollarse, necesariamente, mediante una ley orgánica, como, por ejemplo, el derecho fundamental a la libertad sindical.
 - Por ley, se puede limitar o exceptuar el ejercicio de la libertad sindical a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.
- 19. Compara el artículo 14 de la Constitución y el artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores. Ambos hacen referencia a la igualdad: ¿qué diferencias hay entre uno y otro?
- 20. Realizad un debate en clase sobre lo que significa la obligación de cualquier persona trabajadora de contribuir a la mejora de la productividad. No os olvidéis de elegir a un moderador.

Entra en internet

- 21. Recursos de internet en el ámbito laboral:
 - <www.empleo.gob.es>, el portal del Ministerio de Trabajo.
 - <www.congreso.es> y <www.senado.es>, las páginas del Congreso y el Senado españoles.
 - <www.uned-derecho.com/diccionario>, un diccionario jurídico.
 - <<http://noticias.juridicas.com>>, web en la que podrás encontrar legislación actualizada.
 - <<http://europa.eu>>, la página oficial de la Unión Europea.
- 22. Busca el convenio colectivo que se aplica a tu sector profesional. Puedes encontrarlo en:
 - El portal del Ministerio de Trabajo.
 - El Boletín Oficial del Estado, si el convenio es de ámbito estatal <www.boe.es>.
 - La página web oficial de la comunidad autónoma a cuyo ámbito se refiera el convenio.
Por ejemplo, para encontrar los convenios colectivos de la Comunidad de Madrid entra en <www.madrid.org>. A continuación, pincha en *Servicios e información*. Después pulsa sobre el botón *Empleo* y, una vez en este, en el apartado *Relaciones laborales*. Por último, entra en *Convenios colectivos*.
 - Las páginas web de algunos sindicatos.
 - Un buscador de convenios: <<http://noticias.juridicas.com/convenios>>.
- 23. Busca en la página web de la Organización Internacional del Trabajo (<www.ilo.org>) los convenios que ha promovido y la *Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo*. ¿Cuáles son las cuatro áreas que abarca? Busca también algún programa o proyecto que esté llevando a cabo la OIT para dignificar el trabajo. Explica en qué consiste y dónde se aplica.



PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Relaciones laborales

Alberto pertenece al personal de alta dirección de la empresa ROBOTEX, SL. Él organiza y dirige el departamento de Recursos Humanos, que se encarga de la selección, contratación, integración y formación de los trabajadores. En estos momentos



está inmerso en el diseño de un nuevo programa de formación en liderazgo para sus empleados. Ha organizado las fechas de tal manera que solo podrán acudir al curso los trabajadores hombres, ya que, en su opinión, una mujer, nunca llegará a un puesto directivo.

Cuando Elena se entera de que no puede realizar dicho curso decide hablar con Alberto para intentar cambiar las fechas, pero este le dice que es imposible y que no merece la pena que ella reciba el curso. Como Elena insiste, poco a poco, la conversación va subiendo de tono, hasta que Alberto explota, insulta a Elena y pronuncia frases machistas.

Elena sale llorando del despacho y se refugia en el baño. Allí coincide con su amiga Irene, quien trata de animarla y, a su vez, le informa de la convocatoria de una huelga para la próxima semana. Ambas hablan con un representante de los trabajadores y se informan bien de los motivos de la huelga; como están de acuerdo, deciden secundarla y comunicárselo a Alberto. Su respuesta es breve pero clara: «Quien vaya a la huelga será despedido».

Ese mismo día, durante la comida, Irene y Elena coinciden con Domingo, quien forma parte del Consejo de Administración de ROBOTEX, pero no trabaja allí; él es funcionario. Domingo nota que están algo preocupadas, por lo que decide darles una buena noticia: «¿Sabíais que vuestro convenio colectivo concede 32 días naturales de vacaciones, en lugar de los 30 que da el Estatuto de los Trabajadores?». Elena se queda pensativa, en su contrato hay una cláusula que le otorga 31 días.

Actividades

1. ¿Qué derechos se han vulnerado en ROBOTEX? ¿Cuáles se recogen en la Constitución y cuáles en el Estatuto de los Trabajadores? ¿Alguno de ellos es un derecho fundamental?
2. ¿Qué tipo de relación une a Alberto con la empresa?
3. ¿Tiene Domingo una relación laboral con ROBOTEX?
4. Domingo se gana la vida como funcionario. ¿Se trata de una relación laboral?
5. ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a Irene? ¿Qué prevalece, el convenio colectivo o el Estatuto de los Trabajadores? ¿En virtud de qué principio laboral?
6. ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a Elena? En este caso, ¿qué prevalece, el convenio colectivo, el contrato de trabajo o el Estatuto de los Trabajadores? ¿En virtud de qué principio laboral?

EN RESUMEN



Evalúa tus conocimientos

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. La ley orgánica...

- a) Necesita de mayoría simple para ser aprobada.
- b) Regula cualquier tipo de materia.
- c) Tiene un rango superior a los reglamentos.
- d) Ninguna es correcta.

2. El decreto...

- a) Tiene el mismo rango que las leyes ordinarias.
- b) Tiene el mismo rango que una orden ministerial.
- c) Lo dicta el Parlamento.
- d) Ninguna es correcta.

3. Señala la respuesta correcta:

- a) La Constitución está por encima del Derecho Comunitario.
- b) Los tratados internacionales están por encima de la Constitución.
- c) Los usos y costumbres locales y profesionales son una fuente de Derecho Laboral.
- d) El ET se aprobó por decreto-ley.

4. Señala la respuesta correcta:

- a) Los trabajadores deben cumplir con las obligaciones de su puesto de trabajo con diligencia y buena fe.

- b) Un trabajador no puede renunciar a los derechos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
- c) El principio de libre establecimiento permite a los ciudadanos europeos abrir empresas en otros Estados miembros.
- d) Todas son correctas.

5. Son relaciones laborales excluidas, entre otras...

- a) Los trabajos familiares y el servicio del hogar familiar.
- b) La relación de servicio de los funcionarios públicos y del personal de alta dirección.
- c) Los trabajos que realiza el familiar de un empresario, un amigo o un preso.
- d) La actividad que se limita al desempeño del cargo de consejero, los funcionarios públicos y las prestaciones personales obligatorias.

6. Según el principio *in dubio pro operario*...

- a) El juez deberá tener en cuenta la norma más favorable para el trabajador.
- b) El juez deberá realizar la interpretación de la ley que más favorezca al trabajador.
- c) El juez nunca podrá quitar al trabajador sus derechos mínimos.
- d) Todas son correctas.